

Md Sofian bin Sulaiman

lwn

Maznah bt Yusoff

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 11 September 2020 bersamaan 23 Muharram 1442H]

[Kes rayuan No. 10000-017-0165-2018]

[Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: Zainul Akmawati bt Ahmad Zakuan daripada Tetuan Akmawati & Associates

Peguam Syarie Responden : Puan Afshah binti Arifin daripada Tetuan Afshah Arifin & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Ini adalah rayuan yang telah difailkan oleh Perayu terhadap sebahagian keputusan dalam kes saman no. : 10400-017-0512-2013 yang telah diberikan pada 12 Disember 2018 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berkaitan harta sepencarian seperti berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan peruntukkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor, 2003.
- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa:-
 - a) Sebuah hartanah dan rumah yang beralamat di Lot 8783 (PM 2545) Klan Halt, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak.
 - b) Sebuah hartanah beralamat di Lot 12087, (PM 1081) RPB Trolak Batu 4, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak.
 - c) Sebuah hartanah beralamat di Lot 3458 (GM 898), Sg. Klah, Daerah Batang Padang, Mukim Sungkai, Perak.
 - d) Hasil jualan kereta Perodua Viva
Adalah milik tunggal Defendan
- iii. Mahkamah memerintahkan Defendan membuat bayaran sumbangan Plaintiff;
 - a) RM7,000.00 ke atas perenggan 2(i)
 - b) RM 850.00 ke atas perenggan 2(ii)
 - c) RM1,000.00 ke atas perenggan 2(iii)
- iv. Mahkamah mengisytiharkan bahawa kereta kia Sportage No. Pendaftaran WSB 4028 adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan. Plaintiff dan Defendan berhak ke atas nisbah 68.34% bahagian diberikan kepada Plaintiff dan 31.66% bahagian diberikan kepada Defendan.
- v. Mahkamah mengisytiharkan jumlah di dalam Akaun Tabung Haji Defendan bernilai RM 9500.00 adalah milik tunggal Plaintiff.

[2] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26 Disember 2018 dan Alasan Rayuannya bertarikh 30 Mei 2019 dengan memplidkan enam (6) alasan rayuan sepertimana di muka surat 771-772 Rekod Rayuan iaitu :-

- 2.1 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengisytiharkan harta-harta di perenggan 2 (i) sehingga 2 (iii) di atas sebagai milik tunggal Responden memandangkan ketiga-tiga harta tersebut diperolehi secara bersama di antara Perayu dan Responden di dalam tempoh perkahwinan mereka.
- 2.2 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengisytiharkan harta-harta di perenggan 2 (i) di atas sebagai milik tunggal Responden tanpa mengambilkira sumbangan langsung dan tak langsung yang dilakukan oleh Perayu bagi memajukan harta tersebut termasuk sumbangan baik pulih dan juga penyelenggaraan yang dibuat oleh Perayu ke atas harta tersebut sejak tempoh pemerolehannya.
- 2.3 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengisytiharkan harta-harta di perenggan 2 (ii) di atas sebagai milik tunggal Responden tanpa mengambilkira sumbangan langsung dan tak langsung yang dilakukan oleh Perayu ke atas harta tersebut sejak tempoh pemerolehannya.
- 2.4 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengisytiharkan harta-harta di perenggan 2(iii) di

atas sebagai milik tunggal Responden tanpa mengambilkira sumbangan langsung dan tak langsung yang dilakukan oleh Perayu ke atas harta tersebut sejak tempoh pemerolehannya.

2.5 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengisytiharkan harta-harta di perenggan 2(iv) di atas sebagai milik tunggal Responden tanpa mengambilkira sumbangan langsung dan tak langsung yang dilakukan oleh Perayu ke atas harta tersebut sejak tempoh pemerolehannya.

3.6 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan sebagaimana di perenggan 3 (i) hingga 3 (iii) tanpa mengambilkira nilai semasa harta-harta tersebut di dalam memutuskan kadar sumbangan yang perlu dibayar oleh Responden kepada Perayu.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 19/5/1991 di Kg Penderas Slim Village, Perak dan telah bercerai pada 10/7/2013 dengan kebenaran Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor. Sepanjang tempoh perkahwinan, mereka dikurniakan tiga (3) orang cahayamata.

[4] Dalam tempoh perkahwinan tersebut, Perayu dan Responden telah memperolehi harta-harta berikut:-

- i. Sebuah hartanah beralamat di Batang Padang, Mukim Slim PM 2545 Lot 8783;

- ii. Sebuah hartanah beralamat di Batang Padang, Mukim Slim PM 1081 Lot 12087
- iii. Sebuah hartanah hakmilik 898 Mukim Sungkai, Sungai Klah, Lot 3458
- iv. Sebuah kereta Kia Sportage (No. Pendaftaran : WSB 4028)
- v. Sebuah kereta perodua Viva (No. Pendaftaran WTA 3670)
- vi. Wang di akaun Tabung Haji Defendan bernilai RM 9500.00

[5] Semasa perceraian, tiada sebarang perintah berkaitan dengan harta sepencarian. Pada 25/10/2013, Perayu sebagai Plaintiff telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Responden terhadap harta-harta sepertimana di perenggan 5. Perayu telah menjadikan anak sulungnya sebagai saksi bagi pihak Perayu manakala Responden telah membawa tiga (3) orang saksi iaitu 2 orang adik kandung dan kakak iparnya bagi memberi keterangan bagi pihaknya.

[6] Perayu menuntut agar Mahkamah mengisytiharkan harta-harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan kadar pembahagian harta-harta tersebut 50:50 di antara Perayu dengan Responden berdasarkan sumbangan yang diberikan.

[7] Responden telah memfailkan Pembelaan untuk menafi dan membantah tuntutan Perayu dengan memasukkan Penyata Pembelaan dan Tuntutan Balas bertarikh 15/1/2014 dengan memohon agar Mahkamah menolak permohonan Perayu dengan kos dan mengisytiharkan harta-harta tersebut adalah milik tunggal Responden sepenuhnya.

[8] Pada 12/12/2018, Hakim Bicara telah memutuskan sepertimana di perenggan 1.

[9] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/12/2018. Perayu telah memplidkan 6 alasan rayuan sebagaimana di muka surat 769-772 rekod rayuan jilid 2.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[10] Sebelum kami mengulas isu utama kes rayuan ini, kami terlebih dahulu ingin menyentuh mengenai isu yang dibangkitkan oleh Responden mengenai Perayu yang telah menukarkan kehendak Perayu daripada merayu keseluruhan kepada merayu sebahagian keputusan dan berdasarkan hujah bertulis Perayu juga, pihak Perayu hanya berhujah atas tiga (3) alasan dari enam (6) alasan rayuan yang difailkan. Responden berhujah bahawa tindakan Perayu ini suatu tidak beraturan dan/atau suatu ketidakpatuhan kepada undang-undang adalah suatu penyalahgunaan proses Mahkamah dan menyalahi seksyen 80 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003]. Persoalannya adakah isu yang dibangkitkan oleh Responden ini tidak beraturan dan/atau suatu ketidakpatuhan kepada undang-undang?

[11] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Perayu, kami dapati Perayu hanya berhujah tiga (3) alasan dari enam (6) alasan-alasan dalam alasan rayuan yang difailkan iaitu dua (2) alasan telah tidak diujahkan manakala satu lagi telah dirangkumkan dalam alasan lain. Berdasarkan alasan rayuan yang diujahkan dapatlah difahami bahawa Perayu telah merayu kepada sebahagian daripada keputusan YA Hakim Bicara walaupun di dalam notisnya hasrat untuk merayu keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara. Justeru kami hanya akan mengambilkira dan menimbangkan alasan rayuan yang diujahkan sahaja oleh Perayu dalam membuat keputusan rayuan ini.

[12] Sebelum kami mengulas lanjut berkenaan perkara yang dipertikaikan pihak-pihak, kami merujuk kepada undang-undang yang berkuatkuasa di negeri ini berkenaan harta sepencarian iaitu di subseksyen 122(3) dan (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Manakala takrif harta sepencarian pula, kami merujuk kepada seksyen 2 Enakmen yang sama iaitu;

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperoleh oleh suami dan isteri sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;

[13] Tafsiran tersebut diperjelaskan lagi melalui penghakiman Yang Arif tuan Haji Harussani Haji Zakaria, Kadi Besar Pulau Pinang dalam *kes Noor Bee lwn Ahmad Sanusi [1401H] JH 1 (2) m.s 63*;

“Harta sepencarian diluluskan oleh Syara’ adalah atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumahtangga, suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut Syara’ berhak mendapat orang gaji dalam mengurus rumahtangga jika tidak maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumahtangga hendaklah dianggap sebagai sebahagian dari kerja mengurangkan tanggungan suami.”

[14] Berdasarkan peruntukan di atas, di dalam mengisytiharkan sesuatu aset itu sebagai harta sepencarian terdapat dua (2) elemen atau dua (2) pra syarat penting yang harus ada sebelum apa-apa harta itu diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu;

1. Harta itu diperolehi di dalam tempoh perkahwinan, **dan**
2. Harta itu pula diperolehi dengan usaha bersama antara suami dan isteri melalui sumbangan langsung atau diperolehi melalui usaha tunggal

dengan pihak yang satu lagi ada memberi sumbangan secara tidak langsung.

[15] Dua (2) pra syarat sebagaimana di atas adalah intipati daripada frasa peruntukkan subseksyen 122(1) "*Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama....*" Dan subseksyen 122 (3) "*Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal...*"

[16] Perkataan "*dengan*" tersebut menunjukkan bahawa perolehan sesuatu aset ketika atau/dan dalam tempoh perkahwinan belum mencukupi untuk dianggap ianya sebagai harta sepencarian sehinggalah pihak-pihak membuktikan pra syarat yang kedua iaitu harta itu diperolehi hasil usaha bersama secara langsung atau usaha tunggal pihak serta dibantu oleh sumbangan tidak langsung pihak satu lagi.

[17] Prinsip di atas merupakan suatu prinsip yang telah diterima oleh Mahkamah Syariah di dalam memutuskan tuntutan harta sepencarian sebagaimana di dalam *kes Yang Chik lwn Abdul Jamal [1985] 6 JH 146*. Di dalam kes tersebut, Hakim Rayuan menyatakan bahawa: "*Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbang tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta.*"

[18] Kembali kepada kes di hadapan kami, berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah-hujah yang difailkan Perayu dan Responden, Kami berpendapat hanya terdapat satu (1) isu sahaja yang perlu diulas oleh Mahkamah ini. Isu tunggal yang perlu kami ulas ialah;

Sama ada Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang betul di dalam memutuskan bahawa Perayu gagal membuktikan sumbangan langsung terhadap pemerolehan harta di perenggan 2 (i) hingga (iii) harta tersebut yang menyebabkan Perayu tidak berhak memperoleh apa-apa bahagian terhadap harta-harta itu.

[19] Isu ini adalah berkaitan dengan Alasan Rayuan Pertama, Kedua dan Ketiga Perayu.

[20] Bagi memutuskan rayuan Perayu ini, kami telah meneliti catatan perbicaraan dan dokumen-dokumen yang berkaitan sepertimana yang dihidkan di dalam Rekod Rayuan. Kami akan mengulas satu persatu berkenaan sumbangan pihak-pihak dan kadar yang berhak diperolehi oleh mereka bagi setiap aset tersebut.

i. Sebuah hartanah dan rumah yang beralamat di Lot 8783 (PM 2545) Klan Halt, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak.

[21] Perayu berhujah bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengisytiharkan harta-harta di perenggan 2(i) di atas sebagai milik tunggal Responden tanpa mengambilkira sumbangan langsung dan tak langsung yang dilakukan oleh Perayu.

[22] Responden bertegas bahawa YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang apabila harta ini milik tunggal Responden.

[23] Harta yang menjadi pertikaian antara Perayu dan Responden adalah melibatkan dua aset iaitu sebidang tanah yang dibina di atasnya sebuah rumah

banglo. Fakta berkaitan kedua-dua harta tersebut diperolehi dalam tempoh perkahwinan tidak menjadi pertikaian pihak-pihak. Tanah ini telah dibeli sekitar tahun 1995 dengan harga RM 12,000 dan telah didaftarkan di atas nama Responden. Responden telah membayar deposit sebanyak RM 5,000.

[24] Di dalam keterangan Responden di hadapan YA Hakim Bicara m.s 423 Rekod Rayuan, Responden mengakui bahawa Perayu membayar baki RM7,000 untuk memperoleh tanah tersebut dengan mencagarkan tanah untuk mendapatkan pinjaman daripada Bank Pertanian Slim River. Justeru itu, kami bersetuju bahawa fakta berkaitan sumbangan langsung Perayu sebanyak RM 7,000 tersebut tidaklah perlu dibuktikan oleh Perayu kerana ianya telah diakui oleh Responden di dalam pliding dan keterangannya. Sesuatu fakta yang diakui oleh pihak satu lagi tidaklah perlu dibuktikan berdasarkan seksyen 45(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan;-

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

[25] Berdasarkan dapatan di atas, kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mensabitkan bahawa tanah tersebut adalah harta sepencarian dan telah memutuskan bahawa tanah tersebut adalah milik Responden sepenuhnya.

[26] Kami dapati tanah ini juga, tiada sebarang tanggungan hutang. Oleh yang demikian, kami bersetuju Perayu berhak mendapat 3% dan 97% kepada Responden daripada jumlah nilai harga semasa tanah tersebut.

[27] Berkenaan pertikaian terhadap rumah yang beralamat di Lot 8783 (PM 2545) Klan Halt, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak. Pada tahun 1998, Perayu dan Responden telah membina rumah tersebut atas tanah tersebut dengan jumlah RM 120,000. Kos pembinaan disumbangkan oleh Responden 100% melalui pinjaman kerajaan atas nama Responden dan pinjaman dijelaskan secara potongan gaji sebanyak RM 692.49 selama 25 tahun. Perayu dalam keterangan di muka surat 406 rekod rayuan mengakui tidak memberi sumbangan secara langsung dalam pembinaan rumah banglo tersebut. Walau bagaimanapun, Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara yang telah memutuskan bahawa rumah tersebut adalah milik tunggal Responden.

[28] Perayu berhujah telah memberi sumbangan secara langsung (rujuk halaman 413 rekod rayuan 2) seperti berikut:-

- i. Melukis pelan dan memberi idea untuk membina rumah
- ii. Membaikpulih sebahagian pagar keliling dan tembok batu, membuat dan menguruskan landskap yang dianggarkan berjumlah RM7,000.
- iii. Menyelenggara kerosakan termasuk lampu, ensel tingkap, ensel pintu dan kerosakan-kerosakan lain.

[29] Perayu juga berhujah bahawa telah menyumbang secara tak langsung dengan menyumbangkan kepada penambahbaikan dan penyelenggaraan ke atas harta tersebut, menjalankan tanggungjawab sebagai suami dengan baik dan memastikan segala keperluan rumahtangga dipenuhi.

[30] Merujuk kepada perenggan 84 alasan penghakiman YA Hakim Bicara ada menyatakan seperti berikut:-

“Setelah meneliti keseluruhan keterangan pihak-pihak, Mahkamah dapati Plaintiff sebenarnya tidak ada membuat sumbangan tidak langsung sebagaimana dakwaan Plaintiff tidak dibuktikan sumbangan tidak langsung tersebut. Mahkamah ini bersetuju dengan pandangan Hakim Bicara di dalam kes di atas bahawa sekiranya ada sekalipun sumbangan tidak langsung Plaintiff terhadap rumah tersebut ia adalah merupakan tanggungjawab Plaintiff ^{sebagai} ketua keluarga dan ianya tidak boleh dikategorikan sebagai sumbangan kerana ia kewajipan.”

[31] Kami ingin jelaskan di sini bahawa Perayu telah keliru dengan peranan dan tanggungjawabnya sebagai suami mengikut Hukum Syarak. Apa yang dilakukan oleh Perayu dalam mengurus rumahtangga dan anak-anak bukanlah dianggap sebagai sumbangan tetapi ianya adalah kewajipan dan tanggungjawab asal Perayu sebagai suami.

[32] Berbeza dengan isteri, jika si isteri menguruskan rumahtangga dan anak-anak ianya dianggap sebagai sumbangannya kepada suami. Perkara ini telah disentuh di dalam kes *Noor Bee Lawan Ahmad Shanusi, JH [1401H] 63*, Kadi Besar Negeri Pulau Pinang pada masa itu, antara lain telah berpendapat;

“Harta sepencarian diluluskan oleh syarak atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumah tangga suami keluar mencari nafkah. Isteri, menurut syarak berhak mendapat orang gaji dalam mengurus rumah tangga, jika tidak maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian dari kerja yang mengurangkan tanggungan suami.”

[33] Merujuk kepada perenggan 69 alasan penghakiman YA Hakim Bicara, telah menyatakan seperti berikut:-

“Plaintif tidak membuktikan pengeluaran kewangan bagi menampung kos ubah suai dan penyelenggaraan rumah tersebut sebanyak RM 20,000. Walaupun Plantif telah membina sendiri pagar sekeliling rumah tersebut, namun pembinaan pagar tersebut tidak sempurna. Keadaan ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai sumbangan kerana ketidaksempurnaan tersebut telah menghalang daripada hartanah tersebut berada dalam keadaan yang bertambah baik bahkan ia menjadikan hartanah tersebut berada dalam keadaan yang menghadapi kekurangan sewaktu ia mula-mula didirikan. Mahkamah berpendapat ia tidak boleh dikatakan sebagai sumbangan.”

[34] Kami dapati juga sepanjang tempoh perkahwinan selama 22 tahun Perayu telah gagal menyediakan rumah kediaman bagi Responden dan anak-anak yang mana rumah adalah satu tanggungjawab yang perlu disediakan oleh suami dalam tempoh perkahwinan sama ada ianya dibeli atau disewa. Semasa Responden mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan Perayu di Kuala Lumpur pada Disember 2006, Responden juga yang menanggung bayaran rumah sewa tersebut. Fakta ini tidak dinafikan oleh Perayu.

[35] Merujuk kepada subseksyen 122 (3) dan (4) di atas, berdasarkan kepada keterangan dan fakta-fakta di hadapan kami, kami berpuashati bahawa rumah tersebut telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak dan pemerolehan rumah tersebut juga adalah dengan usaha tunggal Responden tanpa sebarang sumbangan secara langsung oleh Perayu.

**Sebuah hartanah beralamat di Lot 12087, (PM 1081) RPB Trolak Batu 4,
Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak**

[36] Tanah ini adalah merupakan tanah kurnian Kerajaan negeri Perak kepada Responden pada 1999 atas keaktifan Responden dalam berpersatuan dan didaftarkan atas nama Responden. Fakta ini diakui oleh Perayu dan selari dengan keterangan Responden. Pihak-pihak tidak mengeluarkan kos bagi pembelian tanah tersebut. Syarat penerimaan tanah tersebut adalah tidak boleh dibuat apa-apa transaksi kecuali dengan kebenaran kerajaan negeri selain dikehendaki membayar premium RM 850.00 yang mana premium ini telah dibayar oleh Perayu. Perayu telah membayar premium tanah tersebut sebanyak RM 850. Tanah ini tidak pernah dimajukan oleh Perayu mahupun Responden dan kedudukan tanah tersebut berada di dalam hutan.

[37] Merujuk kepada alasan penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 757 rekod rayuan menyatakan seperti berikut:

"Mahkamah melihat bahawa bayaran premium sebanyak RM850.00 yang dibayar oleh Plaintiff tersebut tidak dijelaskan kedudukannya sama ada bayaran tersebut merupakan bayaran wajib dibayar atau sebaliknya. Mahkamah berpendapat bahawa selagi tiada syarat yang mandatori yang mana bayaran premium tersebut dibayar bagi mendapatkan tanah tersebut, maka ia adalah bayaran pelengkap sahaja bagi mendapatkan tanah tersebut. Justeru, bayaran premium sebanyak RM 850.00 tersebut adalah hanya wang yang dikeluarkan oleh Plaintiff dan ia hendaklah dikembalikan kepadanya semula."

Sebuah hartanah beralamat di Lot 3458 (GM 898), Sg. Klah, Daerah Batang Padang, Mukim Sungkai, Perak.

[38] Tanah ini diperolehi pada tahun 1994-1995 semasa dalam tempoh perkahwinan. Perayu mendakwa sewaktu belian, nilai tanah tersebut adalah RM3,000. Responden telah mendakwa RM2,000 telah dibayar oleh Responden dan bakinya sebanyak RM1,000 dibayar oleh Perayu.

[39] Responden dalam hujahnya menafikan bahawa dakwaan Perayu di para 27 dan 28, di mana tanah tersebut bukan dibeli tetapi diberikan atas kasih sayang oleh bapa saudaranya. Responden menegaskan bahawa pemberian RM3,000 bukanlah imbalan dan/atau pemberian atas transaksi pindahmilik dan/atau pemilikan hartanah tersebut, namun ianya adalah pemberian ikhlas dan/atau saguhati kepada Pun bin Busu atas kebaikan bapa saudara Responden yang mahu memberikan tanah tersebut kepadanya yang dipilih daripada 50 orang anak saudara yang lain. [Rujuk rekod rayuan jilid 2 halaman 311]

[40] Dakwaan wujud transaksi pembelian telah gagal dibuktikan oleh Perayu. Perayu tidak dapat mengemukakan dokumen yang merujuk perjanjian jual beli antara Responden dengan Pun bin Busu. Bahkan segala pernyataan Perayu adalah bercanggah dan tidak konsisten. Saksi Perayu iaitu anak sulung Perayu juga tidak mengetahui berkenaan dengan pembelian atau penjualan tanah tersebut. [Rujuk rekod rayuan jilid 2 halaman 290]

[41] Dapatan kami tanah ini adalah tanah yang diberi atas dasar kasih sayang oleh pakeik Responden yang bernama Pun bin Busu. Tanah tersebut telah dipindahmilik kepada Responden dengan tiada apa-apa balasan (rujuk rekod rayuan Jilid 1 hlman 177-182). Transaksi pemilikan dan/atau hadiah telah

dibuktikan melalui Borang 14A. Di dalam borang tersebut hanya memai/merujuk terma (c) dengan tiada apa-apa balasan.

[42] Beban membuktikan di dalam peruntukan undang-undang merujuk kepada beban membuktikan fakta atau kes. Beban pembuktian ini terletak ke atas pihak-pihak yang inginkan Mahkamah memberi penghakiman ke atas apa-apa hak atau *liabiliti* sepertimana mengikut fakta-fakta yang ditegaskan olehnya. Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [EKMS 2003] dan boleh dibaca bersama dengan seksyen 73 dan 74 EKMS 2003 menyatakan ;

Seksyen 72 - Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih).

Seksyen 73 -

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu

Seksyen 74 - *Beban membuktikan dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang akan gagal tiada apa-apa keterangan langsung diberikan oleh mana-mana pihak.*

[43] Dalam sistem kehakiman Islam, penghakiman yang memihak kepada Plaintiff hanyalah boleh dibenarkan apabila Plaintiff berjaya membuktikan dakwaannya. Dalam satu hadith yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Maksudnya: *“Jika dibiarkan manusia itu membuat dakwaan sewenang-wenangnya, nescaya akan ada mereka yang membuat dakwaan ke atas harta benda dan darah orang lain (sewenang-wenangnya). Tetapi sumpah dikenakan ke atas yang mendakwa”*

(Sahih Muslim, hadith no 3228)

[44] Kami berpuashati dengan Hakim Bicara kerana telah bertindak betul apabila memutuskan bahawa Perayu gagal membuktikan di Mahkamah sumbangan secara langsung terhadap tiga harta (aset) iaitu rumah yang beralamat di Lot 8783 (PM 2545) Klan Halt, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak, sebuah hartanah beralamat di Lot 12087, (PM 1081) RPB Trolak Batu 4, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak dan sebuah hartanah beralamat di Lot 3458 (GM 898), Sg. Klah, Daerah Batang Padang, Mukim Sungkai, Perak, maka kami dengan ini, memperkukuhkan keputusan Hakim Bicara tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan dan Hujahan pihak Perayu, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. 10400-017-0512-2013 diubah kepada:-
 - a) Mahkamah mengisytiharkan bahawa iaitu sebuah hartanah yang beralamat di Lot 8783 (PM 2545) Klan Halt, Daerah Batang Padang, Mukim Slim, Perak adalah harta sepencarian di antara Perayu dengan Responden.
 - b) Perayu berhak terhadap harta tersebut dengan kadar sebanyak 3% dan Responden 97% dengan mengikut nilai semasa.
3. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10400-017-0512-2013 bagi terma 3 (b) dan (c) adalah DIKEKAL.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

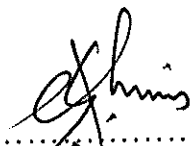
Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **YA TUAN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10

11

12